MODELO DE LEY PROVINCIAL

Modelo de ley provincial de cuerpos médicos forenses del fuero laboral

Lleva a las provincias adheridas a la Ley 27.348 a cumplir el art. 4 bis que incorporó la Ley 27.802: cuerpo médico forense laboral independiente y por concurso, aplicación estricta del baremo del Decreto 549/2025 y entornos digitales de la SRT en 90 días.

Propuesta 46: Reglas simples para contratar, con red para quien pierde el trabajo
Cuándo: Fase II (años 2–3): se ofrece a las provincias adheridas junto con el informe semestral de la SRT previsto en «Ley de cuentas individuales de cese y modernización de la contratación» (art. 25); 90 días desde su sanción para implementarla.
Trámite: No pasa por el Congreso: modelo para cada legislatura provincial, por mayoría simple salvo que la constitución local exija otra.

FUNDAMENTOS

El sistema de riesgos del trabajo asegura prestaciones a millones de personas trabajadoras, pero la determinación de las incapacidades se ha desplazado de manera creciente a la vía judicial, con criterios dispares entre jurisdicciones. La Ley Nacional N° 27.348 estableció una instancia técnica previa a cargo de las comisiones médicas e invitó a las provincias a adherir. La Ley Nacional N° 27.802 incorporó a esa ley el artículo 4° bis, que obliga a las jurisdicciones adheridas a aplicar estrictamente la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales, a constituir cuerpos médicos forenses u organismos equivalentes cuando no existan peritos médicos judiciales en las condiciones de la ley, y a implementar los entornos digitales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en un plazo de noventa días. La nueva Tabla, cuyo texto aprobó el Decreto Nacional N° 549/2025, rige desde febrero de 2026. La presente ley da cumplimiento a esas obligaciones: asegura que las pericias judiciales estén a cargo de profesionales especializados, designados por concurso e independientes de las partes, que aplican un baremo único. Con ello, la persona accidentada obtiene una evaluación técnica, rápida y previsible, y los conflictos llegan a los tribunales solo cuando existe una controversia genuina.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley da cumplimiento, en la Provincia de [Provincia], a las obligaciones del artículo 4° bis de la Ley Nacional N° 27.348, complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, incorporado por el artículo 154 de la Ley Nacional N° 27.802, en el marco de la adhesión dispuesta por la Ley provincial N° […]. [Si la Provincia no hubiera adherido: «Adhiérese la Provincia de [Provincia] al Título I de la Ley Nacional N° 27.348, en los términos de su artículo 4°, y a su artículo 4° bis, incorporado por la Ley Nacional N° 27.802.»]

ARTÍCULO 2°.- Instancia técnica previa y revisión judicial. La intervención de las comisiones médicas jurisdiccionales constituye la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente, para que la persona trabajadora afectada solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias. Sus resoluciones podrán recurrirse ante [el juzgado o tribunal del fuero laboral provincial competente], conforme el artículo 2° de la Ley Nacional N° 27.348.

ARTÍCULO 3°.- Cuerpo Médico Forense del fuero laboral. Créase en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de [Provincia] el Cuerpo Médico Forense del fuero laboral [o: Asígnase al Cuerpo Médico Forense existente la competencia del presente artículo], que tendrá a su cargo las pericias médicas en los procesos judiciales por accidentes y enfermedades del trabajo regidos por las Leyes Nacionales Nros. 24.557, 26.773 y 27.348, en los casos en que no existan peritos médicos judiciales en las condiciones del artículo 2° de la Ley Nacional N° 27.348.

ARTÍCULO 4°.- Integración e independencia. El Cuerpo Médico Forense se integrará con profesionales médicos con especialidad en medicina legal o en medicina del trabajo, designados por concurso público de antecedentes y oposición. Sus integrantes no podrán prestar servicios a aseguradoras de riesgos del trabajo, empleadores autoasegurados, asociaciones sindicales ni partes litigantes en esa materia, y sus dictámenes serán fundados, objetivos e independientes.

ARTÍCULO 5°.- Capacidad operativa. El Poder Judicial asignará al Cuerpo Médico Forense la dotación, la distribución territorial y los medios necesarios para atender las controversias judiciales del sistema de riesgos del trabajo, según la cantidad de causas en trámite, y publicará cada año su dotación y la cantidad de pericias realizadas y pendientes.

ARTÍCULO 6°.- Baremo. Las comisiones médicas, el Cuerpo Médico Forense y los tribunales provinciales aplicarán en forma estricta la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales del Decreto Nacional N° 659/1996, en el texto de su Anexo I sustituido por el Decreto Nacional N° 549/2025, sus modificatorias y las que la sustituyan.

ARTÍCULO 7°.- Entornos digitales y confidencialidad. El Cuerpo Médico Forense y los tribunales del fuero laboral utilizarán los entornos digitales que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ponga a su disposición para el cálculo de las incapacidades laborales, conforme los convenios que establezcan los protocolos y requisitos técnicos, con garantía de la confidencialidad y la seguridad de la información médica.

ARTÍCULO 8°.- Plazo de implementación. El Cuerpo Médico Forense deberá estar constituido y en funcionamiento, y los entornos digitales implementados, dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 9°.- Convenio con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Facúltase a [autoridad provincial competente] a celebrar con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo los convenios previstos en el artículo 4° bis de la Ley Nacional N° 27.348 y los necesarios para asegurar la cantidad y localización de comisiones médicas en el territorio provincial, la asistencia técnica y la capacitación de los integrantes del Cuerpo Médico Forense.

ARTÍCULO 10°.- Estadística. El Poder Judicial de la Provincia publicará e informará cada mes a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo la cantidad de juicios iniciados por accidentes y enfermedades del trabajo y su duración.

ARTÍCULO 11°.- Presupuesto. Los gastos que demande la presente ley se imputarán a las partidas presupuestarias del Poder Judicial de la Provincia de [Provincia], que se adecuarán a tal fin en el presupuesto del ejercicio de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 12°.- Reglamentación. [El Superior Tribunal de Justicia / la autoridad que corresponda según la Constitución provincial] dictará las normas de organización y funcionamiento del Cuerpo Médico Forense dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 13°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo.